

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072413-14.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: VALDIR LINHARES

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI 7.713/88, POR SE AFIRMAR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE ISENTIVA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO INDEFERIDO POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimem-se as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5072413-14.2024.4.02.5101

510014590558 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072413-14.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: VALDIR LINHARES

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trato de Medida de Urgência tempestivamente distribuída pela parte autora, requerendo, em síntese, a concessão do efeito suspensivo ativo em razão do indeferimento do pedido de antecipação de tutela negado pelo Juízo de primeiro grau no sentido de determinar a isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, por se afirmar portadora de doença grave isentiva.

No **evento 3 - DESPADEC1** esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

No **evento 7 - PET1** a Fazenda Nacional peticiona argumentando contra o pedido recursal.

Sem outras manifestações posteriores, passo à decisão.

VOTO

Esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

Já foram devidamente apreciados na decisão monocrática os argumentos apresentados pelo recorrente e entendo serem suficientes os fundamentos expostos, tanto na decisão recorrida como na que indeferiu à parte autora a tutela provisória, razão pela qual reitero que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimem-se as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

